



PUTUSAN

Nomor 825 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDAR, bertempat tinggal di Kp.Jati, RT 001, RW 007, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamaruddin Simanjuntak, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "Victoria" beralamat di Taman Kedoya Baru, Jalan Kedoya Alamanda III Blok E-9, Nomor 12, Kedoya Selatan - 11520, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PRESIDEN RI**, berkedudukan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat - DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ST. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020, Kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Ade Eddy Adhyaksa, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, beralamat di Jalan R.R. Martadinata, Nomor 54, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Desember 2020, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Ahmad Fuadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Naripan, Nomor 25, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 08 Februari 2021;
2. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI**, berkedudukan di Jalan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2023



Sisingamangaraja Nomor 2, RT 2, RW 1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110;

3. **MENTERI PERHUBUNGAN RI**, yang diwakili oleh Budi Karya Sumadi berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Adji H., S.H., DESS., dan kawan-kawan semuanya para pejabat dan Pegawai pada Kementerian Perhubungan RI., beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;
4. **Ir. AREYANTI MAPPI**, bertempat tinggal Graha Artika Lantai.2 di Jalan Buncit Raya Kav.7, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12740;
5. **PT ADHI KARYA PERSERO Tbk**, yang diwakili oleh Entus Asnawi Mukhson, jabatan Direktur Utama berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor Km.18, Pejaten Tim, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhendro, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum "Pratama & Partners" yang beralamat di Graha Pratama B.1.1 Nomor 14, RT 001/014, Bojongbaru – Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;
6. **Siti Fatimah**, bertempat tinggal di Kelurahan Jatimulya - Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2023



Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tanah & Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Kampung Jati, RT 007, RW 008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas tanah 40 m² dan/atau Luas Bangunan 40 m² adalah sah secara hukum milik Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI "Para Tergugat" telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian materiil + immateriil menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak professional dan tidak transferan dalam menjalankan aturan hukum & perundang-undangan yang berlaku di NKRI, serta adanya tindakan diskriminatif oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI "Para Tergugat", telah melakukan perbuatan melawan hukum dan juga menghukum "Para Tergugat" secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI "Para Tergugat", tidak boleh menguasai, merusak dan/atau menggusur secara paksa, tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, sebelum ganti kerugian Penggugat yang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai/cash;
7. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya yang berhak secara hukum untuk menerima uang titipan konsinyasi dari Pengadilan Negeri Cikarang, ditambah dengan nilai uang ganti kerugian materiil dan immateriil dimaksud;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2023



8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Bilamana yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi:

Eksepsi Tergugat I:

1. *Exceptio in persona* atau *error in persona*;
2. Gugatan Para Penggugat merupakan *error in subject*;
3. *Exceptio obscuur libel* atau gugatan kabur;
4. Gugatan *nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Eksepsi temporis pengajuan keberatan sudah melewati masa tenggang waktu;
3. Eksepsi kurang pihak Penggugat keliru tidak menarik Menteri BUMN, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bekasi dan Walikota Bekasi, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak yang berperkara;
4. Eksepsi *obscur libel* gugatan *a quo* tidak jelas (kabur);

Eksepsi Tergugat V:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan *prematur*, kabur dan tidak jelas (*abscur libels*);
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah memberikan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Ckr, tanggal 22 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.845.000,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 103/PDT/2022/PT BDG, tanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Kasasi/2022/PN Ckr, *juncto* Nomor 103/PDT/2022/PT BDG, *juncto* Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Ckr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Semula Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 103/PDT/2022/PT BDG, tanggal 7 April 2022, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Ckr, tanggal 22 September 2021;

Petitum:

Berdasarkan paparan dan uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung RI selaku *Judex Juris*, untuk berkenan memeriksa penerapan hukum dari perkara ini, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat;
2. Menyatakan Tanah & Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Kampung Jati, RT 007, RW 008, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seluas tanah 40 m² dan/atau Luas Bangunan 40 m² adalah sah secara hukum milik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah Dan Tegakan” oleh Termohon Kasasi IV/Semula Tergugat IV/Kantor Jasa Penilai Publik Areyanti, Junita, yaitu dengan rincian Luas Bangunan “menjadi hanya 14,00 m², bukan 40 m² sesuai fakta” dengan total nilai Penggantian Wajar Rp43.415.000,00 (empat puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan Nomor Bidang 155.25, atas nama Sudar

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2023



yang dititipkan di Pengadilan Negeri Cikarang adalah sah milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

4. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi I-VI /Terbanding I – VI atau semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI “Para Termohon Kasasi/Para Terbanding / Para Tergugat” telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi / Dahulu Pembanding/semula Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengalami kerugian materiil + immateriil menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagai akibat Perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat yang tidak professional dan tidak transparan dalam menjalankan aturan Hukum & Perundang-undangan yang berlaku di NKRI, serta adanya tindakan diskriminatif oleh Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat ;
6. Menghukum Termohon Kasasi I-VI/Terbanding I-VI atau semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI “Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat”, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan juga menghukum “Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat” secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I-VI/Terbanding I – VI atau semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI “Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat”, tidak boleh menguasai, merusak dan/atau menggusur secara paksa, tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut, sebelum ganti kerugian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berupa kerugian materiil + immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut diserahkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Termohon

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2023



Banding/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara tunai/cash;

8. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah satu-satunya yang berhak secara hukum untuk menerima uang titipan konsinyasi dari Pengadilan Negeri Cikarang, ditambah dengan nilai uang ganti kerugian materiil dan immateriil dimaksud;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Bilamana yang terhormat Ketua Mahkamah Agung RI Cq, Majelis Hakim Agung RI, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2022 dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Juli 2022 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Agustus 2022 dan 24 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat telah menandatangani atau telah menyetujui besaran ganti rugi berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2023



objek pengadaan tanah sesuai peta bidang tanah Nomor 155,25 adalah seluas 14 m² dan Penggugat tidak pula mengajukan permohonan keberatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Cikarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUDAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUDAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 825 K/Pdt/2023